Rückstellungen im handelsrechtlichen Jahresabschluss

Ansatz, Bewertung und Buchung am Bilanzstichtag · Fall: Rangau Antriebstechnik GmbH (fiktiv)

Nach dieser Einheit können Sie

- Ansatzpflicht und Ansatzverbot nach § 249 HGB unterscheiden,
- einen Sachverhalt begründet zuordnen: Rückstellung ja oder nein, und warum,
- eine Gewährleistungsrückstellung bewerten und buchen.

Leitfrage: Was sind Rückstellungen, und wie beeinflussen sie das Ergebnis?

Kontrollfrage für jeden Fall: Nennt § 249 HGB den Fall, und ist er bis zum 31.12.2026 verursacht?

1 Der Fall

Die Rangau Antriebstechnik GmbH (fiktiv) fertigt Getriebe und Antriebe für den Maschinenbau, 180 Beschäftigte, Umsatz 2026 rund 32 Mio. EUR. Das vorläufige Ergebnis vor Steuern beträgt 1.200.000 EUR. Bilanzstichtag ist der 31.12.2026, der Abschluss wird bis zum 31.03.2027 aufgestellt. Auf dem Schreibtisch der Leiterin Rechnungswesen liegen sechs Vorgänge. Bezahlt ist noch keiner. Sie muss entscheiden, welche davon in die Bilanz 2026 gehören.

2 Was eine Rückstellung ist

Rückstellungen sind Verpflichtungen, die dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss sind: Am Stichtag besteht eine Verpflichtung gegenüber einem Dritten oder entsteht wahrscheinlich, Höhe oder Fälligkeit stehen noch nicht fest. Sie gehören in das Geschäftsjahr, das sie wirtschaftlich verursacht hat, auch wenn erst später gezahlt wird. Die Abgrenzung erfolgt nach der Sicherheit der Verpflichtung:

	Merkmal	Ausweis	Beispiel
Verbindlichkeit	Grund und Höhe stehen fest	Passivseite, Verbindlichkeiten	Rechnung des Lieferanten liegt vor
Rückstellung	Grund oder Höhe ungewiss, Inanspruchnahme wahrscheinlich	Passivseite, B. Rückstellungen	Reklamation, Höhe der Nachbesserung offen
Haftungsverhältnis	Inanspruchnahme unwahrscheinlich	unter der Bilanz bzw. im Anhang (§§ 251, 268 Abs. 7 HGB)	Bürgschaft für einen pünktlich zahlenden Partner
Allgemeines Risiko	keine Verpflichtung gegenüber Dritten	keine Bilanzierung	„Das nächste Jahr wird schwierig.“

Merke. Eine Rückstellung ist eine Verpflichtung, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss ist. Ohne Verpflichtung gegenüber Dritten gibt es sie nur, wenn das Gesetz sie ausdrücklich nennt.

3 Ansatz: Der Katalog des § 249 HGB ist abschließend

§ 249 HGB Rückstellungen (Wortlaut)

(1) Rückstellungen sind für **ungewisse Verbindlichkeiten** und für **drohende Verluste aus schwebenden Geschäften** zu bilden. Ferner sind Rückstellungen zu bilden für 1. im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Geschäftsjahr **innerhalb von drei Monaten**, oder für Abraumbeseitigung, die im folgenden Geschäftsjahr nachgeholt werden, 2. **Gewährleistungen, die ohne rechtliche Verpflichtung erbracht werden**.

(2) **Für andere als die in Absatz 1 bezeichneten Zwecke dürfen Rückstellungen nicht gebildet werden.** Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Daraus folgt die Kontrollfrage für jeden Fall: **" + KF + "** Satz 1 regelt Außenverpflichtungen gegenüber Dritten, Satz 2 Innenverpflichtungen, die nur gelten, weil das Gesetz sie ausdrücklich nennt. Die früheren Wahlrechte für Aufwandsrückstellungen hat das BilMoG 2009 gestrichen.

Entwurf für die Probelehrveranstaltung. Fall und Zahlen fiktiv.

Fall	Vorschrift	Voraussetzung
Ungewisse Verbindlichkeiten	§ 249 Abs. 1 Satz 1	Verpflichtung gegenüber Dritten, bis zum Stichtag wirtschaftlich verursacht, Inanspruchnahme wahrscheinlich
Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	§ 249 Abs. 1 Satz 1	Vertrag, den beide Seiten noch nicht erfüllt haben, und aus dem ein Verlust droht
Unterlassene Instandhaltung	§ 249 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1	Nachholung in den ersten drei Monaten des folgenden Geschäftsjahres
Unterlassene Abraumbeseitigung	§ 249 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1	Nachholung im folgenden Geschäftsjahr
Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtung (Kulanz)	§ 249 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2	faktischer Zwang, etwa weil das Unternehmen regelmäßig so verfährt
Alle anderen Zwecke	§ 249 Abs. 2 Satz 1	**Verbot:** „Für andere Zwecke dürfen Rückstellungen nicht gebildet werden.“

Warum abschließend? Dürfte ein Unternehmen frei vorsorgen, könnte es Gewinne nach Belieben verstecken und in schlechten Jahren wieder auflösen. Der Katalog verhindert diese Ergebnissteuerung. Folgerichtig dürfen Rückstellungen nur aufgelöst werden, wenn der Grund entfallen ist (§ 249 Abs. 2 Satz 2 HGB).

Prüffolge für jeden Sachverhalt

Schritt	Frage	Wenn nein
1	Liegt eine Verpflichtung gegenüber Dritten vor oder ein Katalogfall nach § 249 Abs. 1 Satz 2?	keine Rückstellung
2	Ist sie wirtschaftlich bis zum Bilanzstichtag verursacht?	keine Rückstellung
3	Ist die Inanspruchnahme wahrscheinlich?	gegebenenfalls Haftungsverhältnis, Angabe
4	Ist die Höhe noch ungewiss?	Verbindlichkeit statt Rückstellung

4 Die sechs Vorgänge gelöst

Karte	Sachverhalt	Ergebnis	Begründung
1	Reklamation: Nachbesserung gelieferter Getriebe, rund 80.000 EUR	Pflicht	ungewisse Verbindlichkeit (Gewährleistung), Lieferung 2026
2	Kulanz: Tausch defekter Teile nach Ablauf der Gewährleistung, wie jedes Jahr, rund 20.000 EUR	Pflicht	Kulanz ohne rechtliche Pflicht, § 249 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
3	Dachreparatur 2026 unterlassen, Ausführung Februar 2027, 40.000 EUR	Pflicht	Instandhaltung innerhalb von drei Monaten
4	Wartung der Presse unterlassen, geplant Juli 2027, 30.000 EUR	Verbot	Nachholung nach drei Monaten
5	Festpreisauftrag für 2027, Kosten 60.000 EUR über dem Erlös	Pflicht	drohender Verlust aus schwebendem Geschäft
6	„Vorsorge für die Konjunktur 2027“, 100.000 EUR	Verbot	keine Verpflichtung, allgemeines Risiko

Vier Pflichtfälle, zwei Verbote. Die Rückstellungen summieren sich auf 200.000 EUR.

5 Bewertung: der Erfüllungsbetrag (§ 253 HGB)

- Anzusetzen ist der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).

- Preis- und Kostensteigerungen bis zur Erfüllung gehören dazu: Bewertet wird zu den Preisen am Erfüllungstag.
- Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden abgezinst, mit dem durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre; bei Altersversorgungsverpflichtungen zehn Jahre. Die Deutsche Bundesbank veröffentlicht die Sätze nach der Rückstellungsabzinsungsverordnung (§ 253 Abs. 2 HGB).
- Wertaufhellung: Informationen, die bis zur Aufstellung bekannt werden und die Verhältnisse am Stichtag betreffen, werden berücksichtigt (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB).

Karte 1: Kalkulation der Nachbesserung	Betrag
Material für Ersatzteile	35.000 EUR
Löhne Nachbesserung	30.000 EUR
Fahrt und Montage beim Kunden	15.000 EUR
Erfüllungsbetrag	**80.000 EUR**

Die Ausführung ist für Mai 2027 geplant. Die Restlaufzeit liegt unter einem Jahr, also wird nicht abgezinst.

Rechenbeispiel Abzinsung: Rückbauverpflichtung für eine gemietete Halle, fällig in fünf Jahren, Erfüllungsbetrag zum Preisniveau 2031: 100.000 EUR. Bei einem angenommenen Zins von 2,0 Prozent beträgt der Barwert 100.000 EUR geteilt durch 1,02 hoch 5, also rund 90.573 EUR. In den Folgejahren wird aufgezinst, die Aufzinsung ist Zinsaufwand im Finanzergebnis. Maßgeblich ist in der Praxis der veröffentlichte Satz für die jeweilige Restlaufzeit.

6 Buchung: bilden, verbrauchen, auflösen

Zeitpunkt	Buchungssatz	Betrag
31.12.2026 · Bildung	Aufwand für Gewährleistung an sonstige Rückstellungen	80.000 EUR
Mai 2027 · Verbrauch	sonstige Rückstellungen an Bank (Rechnung Servicepartner)	70.000 EUR
Mai 2027 · Auflösung des Rests	sonstige Rückstellungen an sonstige betriebliche Erträge	10.000 EUR

Wäre die Nachbesserung teurer geworden, etwa 90.000 EUR, wäre der Mehrbetrag von 10.000 EUR Aufwand des Jahres 2027. Ausweis in der Bilanz: Passivseite B. Rückstellungen, gegliedert in 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen, 2. Steuerrückstellungen, 3. sonstige Rückstellungen (§ 266 Abs. 3 HGB).

Merke. Der Aufwand entsteht 2026, gezahlt wird 2027: periodengerechte Abgrenzung nach § 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB, „Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluß zu berücksichtigen." Verbrauch ist die Inanspruchnahme gegen Zahlung, Auflösung die ertragswirksame Ausbuchung des nicht benötigten Teils.

7 Wirkung auf den Abschluss: Antwort auf die Leitfrage

Sonstige Rückstellungen 31.12.2026	Betrag
Gewährleistung	80.000 EUR
Kulanz	20.000 EUR
Instandhaltung (Dach)	40.000 EUR
drohende Verluste	60.000 EUR
Summe	**200.000 EUR**
Ergebnis vor Steuern vorläufig	1.200.000 EUR
Ergebnis nach Rückstellungen	**1.000.000 EUR**

200.000 EUR weniger Ergebnis, kein Euro Auszahlung. Dahinter stehen das Vorsichts- und das Imparitätsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB): Vorhersehbare Risiken und Verluste werden berücksichtigt, bevor sie realisiert sind. Der HGB-Abschluss bemisst damit auch, was ausgeschüttet werden darf, und schützt die Gläubiger: Es wird nicht ausgeschüttet, was schon geschuldet ist. Zusammen mit der periodengerechten Abgrenzung (§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB) beantwortet das die Leitfrage: Rückstellungen sind die Fälle des § 249 HGB, und sie verlagern den Aufwand in das Jahr der Verursachung.

8 Ausblick: Steuerbilanz und IFRS

- Steuerbilanz: Drohverlustrückstellungen sind nicht zulässig (§ 5 Abs. 4a EStG); eigene Bewertungs- und Abzinsungsregeln (§ 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG). Handels- und Steuerbilanz weichen deshalb ab.
- IFRS (IAS 37): Ansatz, wenn ein Abfluss wahrscheinlicher ist als nicht; keine Rückstellung für künftige Instandhaltung; belastende Verträge (onerous contracts) werden passiviert.
- Nächste Sitzung: Pensionsrückstellungen, dort wird die Abzinsung zentral.

9 Typische Fehler in der Klausur

- Rückstellung für eigene künftige Ausgaben ohne Katalogfall (Werbekampagne, Konjunkturvorsorge): verboten.
- Instandhaltung nach dem 31. März nachgeholt und trotzdem zurückgestellt.
- Beim Verbrauch erneut Aufwand gebucht: Der Aufwand ist bei der Bildung schon erfasst.
- Abgezinst, obwohl die Restlaufzeit unter einem Jahr liegt.
- Bürgschaft mit unwahrscheinlicher Inanspruchnahme als Rückstellung statt als Haftungsverhältnis.

Literatur und Rechtsquellen

Coenenberg, A. G., Haller, A., & Schultze, W. (2021). *Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse* (26. Aufl.). Schäffer-Poeschel.

Handelsgesetzbuch, §§ 249, 251, 252 Abs. 1 Nr. 4 und 5, 253, 266, 268 Abs. 7; Rückstellungsabzinsungsverordnung; Einkommensteuergesetz, § 5 Abs. 4a, § 6 Abs. 1 Nr. 3a; IAS 37.